

DOCUMENTO ELECTRONICO ORDINARIO

N.C.U. : 136868223

De : DPTO. DESARROLLO DE NORMAS

☒ **Para** : CAPITAN J CAROLINA CARRASCO- ASESOR JURIDICO; CAPITAN J NATALY JARA- ASESOR JURIDICO; CAPITAN J PAMELA SALVADOR- ASESOR JURIDICO; C.P.R. GDO. 12 NICOLAS FUENTEALBA- ASESOR JURIDICO; GRADO 12 MARIA JOSEFINA PEREZ- ABOGADO;

☒ **Informativo** :

Materia :

Asunto : TRAMITACIÓN CONVENIOS DE COOPERACIÓN

Fecha de envío : Miercoles, 12 de Mayo de 2021 15.41

Fecha Plazo : Sin Plazo

Adjunto : [D.E. NCU 117673658 DIPLADECAR.pdf](#)

Referencia : ☒ MOSTRAR TRAZA DEL DOCUMENTO (ULTIMOS 3 MESES)
 D/E. N.C.U. 136839979 DEL 12.05.2021 (CONTESTADO) DIRECCION DE PLANIF. Y DESARROLLO
 D/E. N.C.U. 135948828 DEL 12.05.2021 SECRETARIA GRAL.DE CARABS.

LA SECRETARIA GENERAL DE CARABINEROS, **DIO A CONOCER A LAS DIRECCIONES Y ZONAS**, CON COPIA AL DEPTO. ASESORIA JURIDICA Y ESTRATÉGICA, LO SIGUIENTE:

DOCUMENTO INICIAL: - SECRETARIA GRAL.DE CARABS.

EN AMPLIACIÓN A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR MEDIO DE MI D/E 117660788, DE FECHA 03.07.2020, QUE ESTABLECE DIRECTRICES COMUNES PARA **PROPUESTAS DE CONVENIOS ENTRE CARABINEROS DE CHILE Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS**, Y CONSIDERANDO **EL INCREMENTO DE PROYECTOS DE CONVENIOS QUE SE PROMUEVEN** POR PARTE DE LAS ALTAS REPARTICIONES O AUTORIDADES DE ORGANISMOS TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS, SE HA HECHO NECESARIO **COMPLEMENTAR LAS CITADAS INSTRUCCIONES** CON EL PROPÓSITO DE REGULAR ESTE TIPO DE TRAMITACIONES.

POR LO ANTERIOR, SE DISPONE A TODAS LAS ALTAS REPARTICIONES LAS SIGUIENTES MATERIAS QUE DEBEN CUMPLIRSE AL **TRAMITAR UN PROYECTO DE CONVENIO**:

1. DE LOS CONTENIDOS A CONSIGNAR EN LOS CONVENIOS MARCO, DE COLABORACIÓN Y/O COOPERACIÓN:

1.1. CUANDO EL CONVENIO DEBA SER SUSCRITO POR AUTORIDADES, TALES COMO, **MINISTROS, SUBSECRETARIOS, JEFES DE SERVICIO, RECTORES DE UNIVERSIDADES**, ENTRE OTRAS DE SIMILAR **ORDEN DIRECTIVO**, SE DEBE CONSIDERAR **LA FIRMA DEL GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS, SALVO QUE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL DETERMINE LO CONTRARIO.**

1.2. CUANDO SE TRATE DE UNA AUTORIDAD DE UN NIVEL DIFERENTE AL SEÑALADO EN EL NUMERAL ANTERIOR, LA ALTA REPARTICIÓN IMPULSORA DEL PROYECTO DEBE CONFECCIONAR Y REMITIR UN **PROYECTO PROFORMA DE RESOLUCIÓN EXENTA DIGCAR**, EN VIRTUD DEL CUAL SE **DELEGUE LA FACULTAD DE FIRMA EN LA ALTA REPARTICIÓN CON RESPONSABILIDAD EN EL TEMA DE QUE TRATE EL CONVENIO**, EN CUYA ELABORACIÓN DEBE CONSTAR LA PARTICIPACIÓN DE SU ASESORÍA JURÍDICA, **REMITIENDO EL RESPECTIVO INFORME**, EN SEÑAL DE REVISIÓN.

1.3. SE DEBE INFORMAR LA **ALTA REPARTICIÓN RESPONSABLE COMO IMPULSORA Y/O CONTRAPARTE TÉCNICA DEL PROYECTO DE CONVENIO**, O EN SU DEFECTO, **LA ALTA REPARTICIÓN IMPULSORA PODRÁ DESIGNAR COMO CONTRAPARTE TÉCNICA A UN JEFE DE REPARTICIÓN DE SU DEPENDENCIA (CARGO)**. EN ESTE SENTIDO, SEGÚN CORRESPONDA, **DEBERÁ CONSIDERAR EN LA CLÁUSULA RESPECTIVA LA ENUNCIACIÓN DE LA CITADA CONTRAPARTE TÉCNICA.**

1.4. LAS CLÁUSULAS DE CONVENIOS QUE ESTABLECEN RESPONSABILIDADES EN SU EJECUCIÓN, COMO POR EJEMPLO, AQUELLOS QUE INVOLUCREN TRANSFERENCIAS DE RECURSOS, LA RESPONSABILIDAD DEBE QUEDAR RADICADA EN LA AUTORIDAD INSTITUCIONAL DESIGNADA COMO CONTRAPARTE TÉCNICA U OTRA, SEGÚN SEA EL CASO, Y NO EN EL GENERAL DIRECTOR COMO ACONTECE EN LA ACTUALIDAD. ELLO, ATENDIDO QUE LAS RENDICIONES DE CUENTA Y CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS CORRESPONDE A DICHS NIVELES..

2. DE LOS ANTECEDENTES PARA LA REVISIÓN Y REMISIÓN DE ESTOS CONVENIOS:

2.1. EN LA REMISIÓN A LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CONVENIO EN ESTUDIO SE DEBERÁN ACOMPAÑAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- **INFORME JURÍDICO FUNDADO**, SUSCRITO POR EL ASESOR JURÍDICO RESPECTIVO;
- **CERTIFICADO TÉCNICO**, EMITIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE (IMPULSOR DE LA INICIATIVA) PUDIENDO RECAER EN UNA REPARTICIÓN O ALTA REPARTICIÓN. DICHO CERTIFICADO CONTENDRÁ, ADemás, EL VISTO BUENO DEL JEFE DE LA ALTA REPARTICIÓN DE LA CUAL DEPENDA.

2.2. LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO PODRÁ REQUERIR AJUSTES A LOS CONTENIDOS DEL CONVENIO, QUE PERMITAN QUE EL GENERAL DIRECTOR REFRENDE LA INICIATIVA CON LA SEGURIDAD QUE ELLA SE ENCUENTRA SIN REPAROS. EN ESTE SENTIDO, EN LOS CASOS QUE SE HAYAN REQUERIDO ADECUACIONES AL CONTENIDO DEL CONVENIO, LA DIPLADECAR DEBERÁ VOLVER A REQUERIR EL CERTIFICADO TÉCNICO DE LA ALTA REPARTICIÓN RESPONSABLE COMO IMPULSORA DEL PROYECTO, UNA VEZ QUE LOS ANTECEDENTES SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE SER REMITIDOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL.

2.3. UNA VEZ QUE EL PROYECTO DE CONVENIO SE ENCUENTRE EN CONDICIONES DE CONTINUAR CON SU TRAMITACIÓN REGULAR A ESTA SECRETARÍA GENERAL, LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEBERÁ ADJUNTAR UN **CERTIFICADO DE VALIDACIÓN**, REFRENDADO POR EL DIRECTOR DE ESA ALTA REPARTICIÓN.

3. DE LOS TIPOS DE CONVENIO:

3.1. CUANDO SE TRATE DE UN **CONVENIO MARCO, DE COLABORACIÓN Y/O COOPERACIÓN ENTRE CARABINEROS Y DIFERENTES INSTITUCIONES**, QUE PROMUEVA UNA COLABORACIÓN MUTUA ENTRE **TODOS LOS PARTÍCIPEs**, CON UN DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS ENTRE LAS PARTES FIRMANTES, QUE ACUERDAN EL CUMPLIMIENTO DE UN OBJETIVO COMÚN, COMPROMETIÉNDOSE CADA ESTAMENTO A REALIZAR LABORES ESPECÍFICAS. EN ESTE SENTIDO, LA ALTA REPARTICIÓN IMPULSORA DEL PROYECTO DE CONVENIO, **PREVIO A REMITIR** A LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN, **DEBERÁ EVALUAR Y REALIZAR LOS AJUSTES PROCEDENTES QUE PERMITAN DETERMINAR LA REAL CONVENIENCIA Y PERTINENCIA DE COMPROMETER LOS RECURSOS INSTITUCIONALES QUE PROMUEVA EL PROYECTO DE CONVENIO PROPUESTO.**

3.2. CUANDO SE TRATE DE UN **CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CARABINEROS DE CHILE Y LOS GOBIERNOS REGIONALES**, SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA SUSCRIBIRLOS **DISPUESTA POR RESOLUCIÓN EXENTA DIGCAR N° 100 DE FECHA 26.03.2021**, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL N° 42919 DE FECHA 31.03.2021 Y B/O N° 4943, **SU TRAMITACIÓN REGULAR DEBERÁ PROCEDER POR LOS RESPECTIVOS JEFES DE ZONA**. EN ESTE SENTIDO, DEBERÁ SER REQUERIDA **LA ASESORÍA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN MATERIAS DE COMPETENCIA DEL DPTO. DESARROLLO DE PROYECTOS**, DE SU DEPENDENCIA, Y SIEMPRE Y CUANDO LAS CITADAS MATERIAS NO PUDIERAN SER RESUELTAS POR SU RESPECTIVO COORDINADOR ZONAL DE PROYECTOS.

3.2. CUANDO SE TRATE DE LA TRAMITACIÓN DE UN **CONVENIO MANDATO** A SUSCRIBIR CON LOS GOBIERNOS REGIONALES O CON OTRAS INSTITUCIONES, LAS ALTAS REPARTICIONES DEBERÁN GESTIONAR **LA RESOLUCIÓN EXENTA DELEGATORIA DE FACULTADES A LA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA**, DE CONFORMIDAD A LAS INSTRUCCIONES QUE IMPARTA ESA DIRECCIÓN.

NO OBSTANTE, SE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 3, DE LA PARTE RESOLUTIVA, DE LA RECIÉN CITADA RESOLUCIÓN N° 100, QUE A LA LETRA INDICA: "**ESTABLÉCESE QUE PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DE CUALQUIER CONVENIO CON LOS GOBIERNOS REGIONALES, RELACIONADOS CON PROYECTOS DE INVERSIÓN DE DESARROLLO REGIONAL, LAS DIFERENTES JEFATURAS DE ZONAS DEL PAÍS, DEBERÁN EFECTUAR LAS COORDINACIONES CON LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR INSTITUCIONALMENTE LA PERTINENCIA, FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD TÉCNICA DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN PROPUESTAS EN EL ACUERDO RESPECTIVO. IGUALMENTE, AQUELLOS CONVENIOS CUYA IMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, PUEDA INCIDIR EN ÁREAS O MATERIAS PROPIAS DE LA COMPETENCIA DE ALTAS REPARTICIONES ESPECIALIZADAS, TALES COMO DIRECCIÓN NACIONAL DE ORDEN Y SEGURIDAD; DIRECCIÓN NACIONAL DE APOYO A LAS OPERACIONES POLICIALES; DIRECCIÓN NACIONAL DE PERSONAL Y DIRECCIÓN DE FINANZAS, DEBERÁN CONTAR CON UN PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE DE DICHS ESTAMENTOS, EN FORMA PREVIA A SU FIRMA**".

CÚMPLASE. POR ORDEN DEL GENERAL DIRECTOR.

FIN TEXTO DOCUMENTO NCU : 135948828

ADICION: - DIR. PLANIF. Y DESARROLLO PM.: PARA SU CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO, CONFORME A LO

DISPUESTO EN TORNO A LA MATERIA. LO ANTERIOR COMPLEMENTA EL D/E. NCU 117673658, DE FECHA 03.07.2020, CUYA COPIA SE ACOMPAÑA.

SIRVASE ACUSAR RECIBO CON LA FRASE: "TRAMITACIÓN CONVENIOS DE COOPERACIÓN".

ENL.-

FIN TEXTO DOCUMENTO NCU : 136839979

ADICION: - DPTO. DESARROLLO DE NORMAS

TÉNGASE PRESENTE.

FIN TEXTO DOCUMENTO NCU : 136868223

AUTORIZADO POR:

**FRANCISCO BARRERA MACHUCA
CORONEL DE CARABINEROS
JEFE DEPARTAMENTO
DPTO. DESARROLLO DE NORMAS**

**ANT. ENVIADO POR:
CORONEL FRANCISCO BARRERA MACHUCA
JEFE DPTO SUPLENTE
ANEXO 22221**